Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **05814**

(25 de julio de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto – Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo primero de la Resolución No. 0404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022.

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "*prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. núm. 8) y determina (Art. 58) que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica*".

La Ley 1333 de 2009 "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en cabeza del Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias y define en su artículo 5 como infracción ambiental: "*toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa*

ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de manera expresa, le confirió las funciones de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes (LAM0457):

1. Mediante Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995, el entonces Ministerio del Medio Ambiente -MMA- otorgó Licencia Ambiental a la sociedad LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED para la construcción de las líneas de flujo desde las localizaciones Venganza 1 y Revancha 1 y hasta las instalaciones de producción de hidrocarburos, localizado en jurisdicción del municipio de Purificación en el departamento del Tolima.

2. A su vez, la licencia ambiental referida fue modificada mediante las Resoluciones Nos. 880 del 8 de septiembre de 2000, 324 del 24 de abril de 2001 y 1416 del 11 de agosto de 2008, por la respectiva Autoridad Ambiental.

3. A través de Resolución No. 353 del 12 de marzo de 2018, esta Autoridad Nacional autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 602 del 31 de mayo de 1995, con sus modificaciones, a favor de la sociedad ECOPETROL S.A. con NIT. 899.999.068-1.

4. Los días 26 y 27 de abril de 2018, esta Autoridad efectuó visita de seguimiento al proyecto y en el desarrollo de la misma, la Sociedad informó sobre un evento que se presentó el día 16 de abril de 2018, posterior a la presentación de los ICA, ocasionado por falla en la integridad de la línea de flujo de crudo que conecta desde la Estación Matachín Norte a Casa Verde y la cual trajo como consecuencia, un afloramiento de crudo sobre la vía y sobre el caño tributario de la Quebrada San Diego. Así mismo, informó sobre las medidas adoptadas para la atención de la contingencia.

5. A través del Concepto Técnico 4518 del 14 de agosto de 2018, se evaluó lo observado en la visita en mención, entre otros aspectos y se dispuso que con respecto a la contingencia presentada el día 16 de abril de 2018, la empresa ECOPETROL S. A. debería dar cumplimiento de inmediato a la presentación del resultado de monitoreos de calidad de agua y al de adelantar el monitoreo de fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia.

6. Por medio de la Resolución No. 1439 del 3 de septiembre de 2018, esta Autoridad Nacional autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 602 del 31 de mayo de 1995, con sus modificaciones, a favor de la sociedad HOCOL S.A. con NIT. 860.072.134-7.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

7. En Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019, que acogió el Concepto Técnico No. 4518 del 14 de agosto de 2018, se formuló el requerimiento especifico, estipulando en el numeral 2 del artículo segundo, en el sentido de realizar un monitoreo de fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia y de acuerdo a los resultados, ejecutar las acciones correctivas a que haya lugar y presentar un informe que incluya los reportes de laboratorio y las acciones adelantadas. La ejecutoria del Auto ocurrió el 25 de febrero de 2019.

8. En el Concepto Técnico No. 1253 del 4 de marzo de 2020, se estableció el no cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 2 del artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019, por lo que a través del Auto 2475 del 30 de marzo de 2020, que acogió el indicado concepto, se reiteró el cumplimiento de la presentación del informe con los monitoreos adelantados para la fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación y la ejecución de las acciones correctivas a que haya lugar.

9. En igual sentido, en Acta de Reunión de control y Seguimiento Ambiental No. 351 de fecha 30 de julio de 2021, de la cual hace parte integral el Concepto Técnico No. 4414 del 29 de julio de 2021, se requirió nuevamente a la Sociedad HOCOL S.A. con el fin de allegar los soportes de cumplimiento de los monitoreos y el informe en el cual se presenten los resultados y las acciones correctivas adelantadas contemplados en el numeral 2 del artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019 (Requerimiento No. 14 del acta)

II. Antecedentes Sancionatorios (SAN0009-00-2022)

1. Mediante memorando 2022026875-3-000 del 17 de febrero de 2022, el Grupo Alto Magdalena – Cauca de esta Autoridad remitió Concepto Técnico No. 00545 del 10 de febrero de 2022, en el cual se recomendó el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la Sociedad HOCOL S.A., identificada con NIT 860.072.134-7, por presunto incumplimiento de de lo establecido en el numeral 2 del artículo segundo del Auto 443 del 19 de febrero de 2019.

III. Competencia.

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En el presente caso, la obligación impuesta mediante en el numeral 2 del artículo segundo del Auto 443 del 19 de febrero de 2019 por parte de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales – ANLA, se originó en virtud del evento de contingencia ocurrido el 16 de abril de 2018, por lo que en virtud del numeral 7 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, esta última es competente para iniciar, impulsar y llevar hasta su culminación el procedimiento ambiental sancionatorio de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, en relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 00404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, ajustó las funciones del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales y en su artículo primero determinó las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental*. (…) *7. Elaborar los actos preparatorios que sirven de insumo para las decisiones de la ANLA que soportan el periodo probatorio, los que requiera la actuación procesal y los que fijen los criterios técnicos para la tasación de multas y/o demás sanciones procedentes, de acuerdo con lo establecido normatividad aplicable.*", de conformidad con las funciones del Grupo Interno de Trabajo, los procedimientos y normatividad aplicable.

IV. Caso concreto.

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación sancionatoria en contra de la sociedad HOCOL S.A. identificada con NIT. 860.072.134-7, tienen su origen en la visita de seguimiento llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de junio de 2021, producto del cual el Grupo del Alto Magdalena Cauca emitió el Concepto Técnico No. 00545 del 10 de febrero de 2022, que sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe al siguiente hecho:

1. No realizar un monitoreo de fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia en un radio de 30 metros a lado y lado del cauce del cuerpo de agua a lo largo del tramo afectado por el evento de contingencia ocurrido el día 16 de abril de 2018 en las coordenadas Magna Origen Bogotá E912594 y N918245 , solicitado en el Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019.

Frente al hecho referenciado, se considera lo siguiente:

<u>Hecho 1.</u>

Por no haber realizado los monitoreos de fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia en las zonas y de la forma solicitados en el artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019, en los siguientes términos:

> "***ARTÍCULO SEGUNDO.*** *Requerir a la sociedad HOCOL S.A. titular de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto "Construcción de las líneas de flujo desde las locaciones Venganza 1 y Revancha 1 hasta las instalaciones de producción de hidrocarburos", para que al día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones con respecto a la contingencia presentada el día 16 de abril de 2018 en las coordenadas Magna Origen Bogotá E912594 y N918245.*
>
> *(…)*

"**POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL**"

2. Realizar un monitoreo de fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia en un radio de 30 metros a lado y lado del cauce del cuerpo de agua a lo largo del tramo afectado por el evento, en tres puntos. El primer punto deberá realizarse 30 metros aguas arriba del afloramiento, el segundo punto, en la franja de afectación (aproximadamente 70 metros) y el tercer punto 50 metros después del último dique instalado en el cauce de agua. De acuerdo a los resultados deberá ejecutar las acciones correctivas a que haya lugar y presentar un informe que incluya los reportes de laboratorio y las acciones adelantadas. "

La obligación de realizar un monitoreo a la fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia fue reiterada por la ANLA mediante Auto No. 2475 del 30 de marzo de 2020, en su numeral 10 del artículo primero. Al respecto se indicó:

"***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Reiterar a la sociedad HOCOL S.A., con NIT 860.072.134-7, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y en los actos administrativos de control y seguimiento ambiental relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:*

(…)

10. Presentar un informe con los monitoreos adelantados para la fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia en un radio de 30 metros a lado y lado del cauce del cuerpo de agua a lo largo del tramo afectado por el evento, en tres puntos. El primer punto deberá realizarse 30 metros aguas arriba del afloramiento, el segundo punto, en la franja de afectación (aproximadamente 70 metros) y el tercer punto 50 metros después del último dique instalado en el cauce de agua. De acuerdo a los resultados deberá ejecutar las acciones correctivas a que haya lugar y presentar un informe que incluya los reportes de laboratorio y las acciones adelantadas. Lo anterior en complimiento del numeral 2 del artículo segundo del Auto 443 del 19 de febrero de 2019."

A su vez, en el requerimiento 14 del Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 351 del 30 de julio de 2021, se reiteró a la sociedad HOCOL S.A. el cumplimiento de la obligación relacionada con la presentación del informe con los monitoreos adelantados para la fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia, conforme al número 2 del artículo segundo del Auto 443 del 19 de febrero de 2019 y el numeral 10 del artículo primero del Auto 2475 del 30 de marzo de 2020.

Al respecto, el requerimiento 14 indicó:

"***REQUERIMIENTO No. 14***

Medio biótico

Presentar un informe con los monitoreos adelantados para la fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia en un radio de 30 metros a lado y lado del cauce del cuerpo de agua a lo largo del tramo afectado por el evento, en tres puntos. El primer punto deberá realizarse 30 metros aguas arriba del afloramiento, el segundo punto, en la franja de afectación (aproximadamente 70 metros) y el tercer punto 50 metros después del último dique instalado en el cauce de agua. De acuerdo a los resultados deberá ejecutar las acciones correctivas a que haya lugar y presentar un informe que incluya los reportes de laboratorio y las acciones adelantadas.

"**POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL**"

Lo anterior en cumplimiento al numeral 2 del artículo segundo del Auto 443 del 19 de febrero de 2019 y el numeral 10 del artículo primero del Auto 2475 del 30 de marzo de 2020".

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Autoridad evidencia que para la fecha de verificación de los hechos consignados en el Concepto Técnico de Inicio de procedimiento Sancionatorio No. 00545 del 10 de febrero de 2022, la sociedad HOCOL S.A. presuntamente no habría dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta Entidad y que se relacionan con realizar el monitoreo en el cuerpo de aguas San Diego en la forma impuesta en el artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019 y que se debía hacer el primer punto 30 metros aguas arriba del afloramiento, el segundo punto en la franja de afectación (aproximadamente 70 metros) y el tercer punto 50 metros después del último dique instalado en el cauce de agua.

Lo anterior, con el fin de evidenciar la afectación ambiental producto del afloramiento de crudo de fecha 16 de abril de 2018 y en tal medida ejecutar las acciones correctivas a que haya lugar.

En el mismo artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019, se le requirió a la Sociedad HOCOL S.A. para que presentara el monitoreo de fauna acuática (invertebrados y vertebrados) y flora en la zona de afectación y vegetación riparia, los cuales evidentemente no fueron realizados y mucho menos aportados a tiempo por la Sociedad, razón suficiente para darle inicio al presente proceso sancionatorio.

Pese a que la obligación hasta aquí mencionada es exigible desde febrero de 2019, a la presente fecha no se encuentra que la sociedad HOCOL S.A. haya realizado el monitoreo solicitado para estimar el posible daño u afectación ambiental producto del afloramiento de crudo y el cual configura una contingencia ambiental que debe ser valorada y solucionada.

Si bien, la sociedad HOCOL S.A. en la comunicación con radicado 2019198647-1-000 del 17 de diciembre de 2019 informó que "*La compañía presupuestó los monitoreos ambientales requeridos en el presente numeral para el 2020*", se deja entrever que a fecha 17 de diciembre de 2019 no había iniciado con el monitoreo, y pese a lo dispuesto en el artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019, el mencionado estudio solo se realizaría en el 2020, sin que a la fecha se evidencie el mismo.

Nuevamente el titular, dentro del formato ICA 3, mencionó lo siguiente "*El monitoreo está programado para realizarlo en el segundo semestre del 2021, el cual será presentado a la ANLA en cuanto se obtenga los resultados*", no obstante en Concepto Técnico No. 4414 del 29 de julio de 2021 se indicó que la sociedad HOCOL S.A. "*está en mora de realizar el monitoreo de fauna acuática y flora requerido desde febrero de 2019, dejando pasar un lapso de año y tres meses aproximadamente desde el evento de contingencia*".

El no contar con la información de los monitoreos requeridos se puede materializar en un riesgo y afectación para el caño tributario y la quebrada San Diego, pues no se cuentan con datos fidedignos de la repercusión que pudo tener la fuga de crudo sobre los cuerpos de agua, los animales que allí habitan y la flora circundante. Aparentemente tampoco se han tomado acciones correctivas o tendientes a apaciguar los posibles efectos nocivos.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Los requerimientos impuestos en el artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019, se establecieron para poder evaluar fehacientemente las dimensiones de la posible afectación ambiental originada en la fuga de crudo de fecha 16 de abril de 2018, y al no tener los datos suficientes, no se ha podido realizar un seguimiento eficiente por parte de esta Autoridad Ambiental.

En el Concepto Técnico No. 4414 del 29 de julio de 2021, acogido por el Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 351 del 30 de julio de 2021 no se evidenció respuesta, documentación y/o comunicado por parte de la Sociedad HOCOL S.A. en donde se dé cuenta del cumplimiento del requerimiento asignado en el artículo segundo del Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019.

De acuerdo con las circunstancias descritas, esta Autoridad considera que procede la apertura del presente proceso sancionatorio ambiental, por cuanto a la fecha de elaboración del presente acto administrativo la Sociedad HOCOL S.A. presuntamente no ha presentado la información mencionada anteriormente, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el numeral 2 del artículo segundo del Auto No. 443 de 2019.

V. Incumplimiento de los actos administrativos.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. Incorporación de pruebas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente.

1. Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995, "*Por la cual el Ministerio del Medio Ambiente -MMA- otorgó la Licencia Ambiental a la sociedad LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED para la construcción de las líneas de flujo desde las locaciones Venganza 1 y Revancha 1 hasta las instalaciones de producción de hidrocarburos en Purificación -Tolima-* ".
2. Resolución No. 880 del 8 de septiembre de 2000, por la cual se modificó la Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995.
3. Resolución No. 324 del 24 de abril de 200, por la cual se modificó la Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995.

"**POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL**"

4. Resolución No. 353 del 12 de marzo de 2018. "*Por la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de una Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995 a favor de ECOPETROL S.A. con NIT. 899.999.068-1.*
5. Resolución No. 1439 del 3 de septiembre de 2018. "*Por la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995 a favor de HOCOL S.A. con NIT. 860.072.134-7.*
6. Auto No. 443 del 19 de febrero de 2019. "*Mediante el cual esta Autoridad efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto*".
7. Comunicado con radicado 2019198647-1-000 del 17 de diciembre de 2019 presentado por la sociedad HOCOL S.A.
8. Auto No. 2475 del 30 de marzo de 2020. "*Por el cual se efectúa Seguimiento y Control Ambiental*".
9. Acta de Reunión de control y Seguimiento Ambiental No. 351 del 30 de julio de 2021.
10. Memorando No. 2022026875-3-000 del 17 de febrero de 2022

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad HOCOL S.A., identificada con el NIT 860.072.134-7, en su condición de titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 602 del 31 de mayo de 1995, por los hechos relacionados en la parte motiva de este acto administrativo.

PARÁGRAFO. El expediente SAN009-00-2022 estará a disposición de la sociedad investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese al expediente SAN009-00-2022 los documentos relacionados en el acápite VI, denominado *"Incorporación de pruebas",* de conformidad con lo indicado en la parte considerativa de este Auto.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad HOCOL S.A., identificada con el NIT 860.072.134-7, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993,

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLESE

Dado en Bogotá D.C., a los 25 de julio de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
RODRIGO JARAMILLO ARIAS
Profesional

Revisor / L□der
MAGDA BOLENA ROJAS BALLESTEROS
Contratista

Expediente No. SAN009-00-2022
Concepto Técnico N° 00545 del 10 de febrero de 2022

Proceso No.: 2022153853

Archívese en: SAN009-00-2022
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

El ambiente es de todos
Minambiente